PROCESSO Nº 0800952-89.2022.8.10.0140

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE(S): NUBIA FURTADO DE JESUS, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão

REQUERIDO(A)(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM e ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** ajuizada por **NUBIA FURTADO DE JESUS**, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em face do **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM/MA** e do **ESTADO DO MARANHÃO**.

A requerente postulou, de forma liminar e em caráter definitivo, a concessão de tutela antecipada para compelir os requeridos ao fornecimento contínuo dos medicamentos **Insulina Toujeu (Glargina)** e **Insulina Apidra (Glulisina)** — posteriormente ajustados para os análogos **Insulina Humalog** e **Insulina Tresiba** —, bem como os insumos necessários (**fitas para glicemia e agulhas**), em razão de diagnóstico de **Diabetes Mellitus Tipo II (LADA)**, enfermidade grave que exige uso contínuo de insulinoterapia, conforme laudos médicos acostados à inicial.

A peça vestibular (Id. 77514672) veio acompanhada de documentos comprobatórios da moléstia e da hipossuficiência da autora.

Decisão de Id. 77584492 deferiu o pleito liminar, determinando que os requeridos assegurassem à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados, sob pena de multa diária.

O Estado do Maranhão apresentou contestação (Id. 80094144), alegando perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o Município informou a disponibilidade dos insumos.

O Município de Vitória do Mearim manifestou-se pela intimação da requerente para que apresentasse os orçamentos atualizados dos medicamentos para possível disponibilização dos valores (Id. 95064709).

O ente público municipal informou o cumprimento da liminar no Id. 101851157.

No curso do processo, a requerente informou o descumprimento reiterado da medida liminar e a irregularidade no fornecimento, tendo que arcar com custos de medicamentos e deslocamento para tratamento fora de domicílio (São Luís/MA). Foram protocolados diversos pedidos de bloqueio judicial e reembolso de valores despendidos, conforme petições de Ids. 84238267, 99271322, 108977864 e 163666303.

Realizada audiência de conciliação (Id. 145991200), o Município comprometeu-se, por liberalidade, a custear os fármacos por três meses, o que foi cumprido temporariamente. Contudo, após esse período, a autora noticiou nova interrupção no fornecimento pelo Estado, requerendo bloqueio de valores para reembolso de despesas recentes.

Instado, o NATJUS emitiu a Nota Técnica nº 290696 (Id. 137950178), concluindo de forma desfavorável quanto à marca específica solicitada, mas reconhecendo que as insulinas análogas de ação rápida e prolongada estão incorporadas ao SUS/RENAME.

O Estado do Maranhão, em manifestação de Id. 141159912, informou que os medicamentos **Insulina Humalog** e **Insulina Tresiba** fazem parte da RENAME e que a paciente encontra-se cadastrada e recebendo a medicação, sugerindo o direcionamento da demanda de insumos (fitas e agulhas) ao Município.

A Defensoria Pública reiterou os pedidos de procedência e reembolso, destacando a irregularidade no fornecimento que obrigou a autora a custear o tratamento em diversos períodos.

Vieram os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Decido.

2. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Ab initio, friso que o processo em análise comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, vez que não verifico, *in casu*, a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que os fatos alegados pela requerente podem ser provados por vias documentais.

Ademais, cumpre salientar que: "**presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder**" (STJ - REsp: 2832 RJ 1990/0003627-5, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/08/1990, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17.09.1990 p. 9513) (grifos nossos).

Desta feita, verifica-se que se trata de causa madura para julgamento no estado em que se encontra, por força do art. 355, inc. I, do CPC.

3. DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o fornecimento gratuito de tratamento, medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Ademais, o recente entendimento do Supremo Tribunal do Federal no julgamento do Tema 793, estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Senão vejamos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse sentido, o tratamento médico adequado aos cidadãos que buscam junto ao poder público, assistência integral à saúde, se insere no rol dos deveres do Estado e do Município, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados.

Ressalte-se que o Poder Judiciário deve atuar com cautela, respeitando os contornos das políticas formuladas pelo Poder Executivo e levando em consideração a limitação dos recursos públicos disponíveis para dar efetividade aos direitos sociais consagrados no texto constitucional, a fim de promover um acesso sustentável e universal aos recursos materiais existentes.

No caso em apreço, a necessidade da autora restou comprovada mediante laudos e receituários médicos acostados aos autos, que atestam o diagnóstico de Diabetes Mellitus (LADA) e a imprescindibilidade do uso contínuo das insulinas e insumos pleiteados para o controle da doença e manutenção de sua vida.

Ademais, embora o Estado do Maranhão tenha alegado, em momentos processuais distintos, a perda do objeto ou a regularização do fornecimento , os autos demonstram que a autora enfrentou interrupções no recebimento dos fármacos, sendo compelida a adquiri-los com recursos próprios e a arcar com despesas de deslocamento para garantir a continuidade do tratamento, conforme notas fiscais e relatos apresentados pela Defensoria Pública.

A Nota Técnica do NATJUS (Id. 137950178), embora tenha feito ressalvas quanto a marcas específicas, confirmou que as tecnologias pleiteadas (insulinas análogas) estão incorporadas ao SUS.

Ademais, o próprio Estado do Maranhão, no Ofício nº 569/2025 - AJC/SES (Id. 141159913), reconheceu que os medicamentos **Insulina Humalog** e **Insulina Tresiba** fazem parte da RENAME e que a paciente está cadastrada para recebimento.

Destarte, diante do cumprimento da tutela provisória de urgência de caráter satisfativo, observo que é necessário a confirmação da medida liminar, visto que a tutela se reveste de provisoriedade e precariedade.

Nesse sentido, colhe-se julgados ementados acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO** – ENOXAPARINA 40MG/ML – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL REJEITADA – **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE -** NECESSIDADE E URGÊNCIA DO FÁRMACO PLEITEADO DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – REENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106/STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO. A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente,

careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental. **O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.** Preenchidos os requisitos cumulativos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema nº 106) e evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento pleiteado, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MT 10076129120208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2021) (*grifos nossos*).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. **NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO.** OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. **PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.** 1**. Não há se falar em perda superveniente do objeto da ação mandamental pela realização da cirurgia pretendida, fazendo-se necessário o julgamento do mérito da ação mandamental, a fim de ser concedida definitivamente a tutela jurisdicional postulada e, por consequência, confirmar a liminar anteriormente concedida.** 2. **A saúde é direito fundamental, sendo que a prescrição médica, indicando a necessidade e urgência de realização do procedimento do cirúrgico, tem a força probante necessária para comprovar a necessidade do tratamento postulado e, uma vez demonstrada a existência do direito líquido e certo aventado, a concessão da segurança é medida que se impõe.** 3. Restou demonstrada nos autos a violação a direito líquido e certo do impetrante em obter assistência integral e especial à sua saúde, pois comprovada a necessidade de realização da cirurgia segundo prescrição médica nesse sentido, bem como a omissão do estado em disponibilizar o procedimento cirúrgico, estando presentes os requisitos para a impetração do mandamus. 4. Segurança concedida. Confirmação da liminar. (TJTO , Mandado de Segurança Cível, 0000004-29.2021.8.27.2700, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , TRIBUNAL PLENO , julgado em 01/07/2021, DJe 09/07/2021 11:44:47) (TJ-TO - MSCIV: 00000042920218272700, Relator: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 01/07/2021, TRIBUNAL PLENO) (*grifos nossos*).

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – LIMINAR CONCEDIDA – CIRURGIA REALIZADA** – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – **NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA** – PERDA DO OBEJTO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. **Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, conquanto o procedimento cirúrgico tenha sido realizado, não configura perda do objeto da demanda, a ensejar julgamento sem mérito, pois existe a necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida**. (TJ-MT - Apelação: 0000669-77.2012.8.11.0090, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/02/2020) (*grifos nossos*).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. **SAÚDE. CONCESSÃO DA ORDEM.** 1. **Liminar deferida no início da lide. Cumprimento. Perda Superveniente do objeto. Impossibilidade. O cumprimento da medida liminar deferida no início da impetração do mandado de segurança, ainda que satisfativa, reveste-se de provisoriedade e precariedade, sendo imprescindível a sua confirmação por meio do julgamento do mérito.** 2. Mandado de segurança. Prova pré-constituída. Ato coator. O mandado de segurança constitui ação adequada para o êxito no tratamento de saúde junto a rede pública, quando demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, o direito líquido e certo ao tratamento médico vindicado, bem assim o ato coator, consubstanciado na negativa ou na demora da assistência integral à saúde da paciente. Precedentes do STJ e do TJGO. 3. Consulta prévia. Avaliação sobre a necessidade de cirurgia bariátrica. Tratamento médico fornecido pelo sistema único de saúde (SUS). Direito líquido e certo comprovado. Demonstrado, no caso, que a paciente necessita de atendimento prévio, para avaliação da necessidade de cirurgia bariátrica, cujo tratamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde; bem assim a demora no seu atendimento, tem-se por violado o seu direito líquido e certo. **4. Responsabilidade solidária dos entes públicos. O tratamento médico adequado aos cidadãos que buscam junto ao poder público, assistência integral à saúde, se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, a teor do entendimento consolidado no STF, por ocasião do julgamento do RE nº 855.178/SE, sob o Tema 793 e regime de repercussão geral, e conforme a Súmula 35 do TJGO. 5 Atendimento em rede privada. Custeio obrigatório. Tema 1033 do STF.** A jurisprudência desta Corte, alinhada aos precedentes dos Tribunais Superiores, consolidou-se no sentido do dever do Estado em assegurar o direito à saúde a todos, mas, **diante de inexistência de vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, devendo, para ressarcimento, utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.033.** 6. Aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas. Meio executivo excepcional. Na espécie, não há se cogitar de imposição de medida executiva excepcional (multa diária e/ou bloqueio de verbas públicas), uma vez que a decisão liminar deferida no início da lide foi cumprida a tempo e modo determinados na decisão judicial. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO 5767129-98.2022.8.09.0000, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (*grifos nossos*).

Portanto, é inquestionável o direito da autora ao recebimento da medicação e dos insumos (agulhas e fitas), estes últimos sendo de responsabilidade da atenção básica (municipal), mas abarcados pela solidariedade dos entes federados perante o usuário do SUS. A falha na prestação

desse serviço público essencial justifica a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido.

Quanto aos pedidos de ressarcimento formulados pela autora, verifica-se que esta teve que despender recursos próprios para adquirir medicamentos e custear transporte devido à omissão estatal em fornecer o tratamento de forma regular e contínua.

Nesse sentido, conforme planilha e comprovantes anexados na petição de Id. 163666303, a autora comprovou gastos recentes no valor de **R$ 563,81 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)** referentes à compra de insulina e passagens para deslocamento. Há também registros de pedidos anteriores de reembolso por falhas pretéritas no fornecimento.

O bloqueio judicial de verbas públicas (sequestro) é medida excepcional, mas admitida para assegurar a efetividade do direito à saúde e ressarcir o cidadão que, diante da inércia do Estado, supre a obrigação estatal às suas expensas, conforme jurisprudência pátria e inteligência dos arts. 536, §1º e 537 do CPC.

Dessa forma, é devido o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela autora em razão da falta dos medicamentos na rede pública.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA** deferida (Id. 77584492) e **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial para **CONDENAR** o **ESTADO DO MARANHÃO** e o **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM**, solidariamente, a fornecerem à autora, **NUBIA FURTADO DE JESUS**, de forma contínua e ininterrupta, os medicamentos **Insulina Humalog (Lispro)** e **Insulina Tresiba (Degludeca)**, bem como os insumos **fitas para glicosímetro** e **agulhas para uso subcutâneo**, nas quantidades prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação periódica de receituário médico atualizado.

Sem prejuízo, **DETERMINO** o ressarcimento à autora dos valores despendidos com a aquisição de medicamentos e despesas correlatas decorrentes da falha no fornecimento.

Para tanto, com fundamento no art. 139, IV, e arts. 536 e 537 do CPC, **DETERMINO** o **BLOQUEIO JUDICIAL** via SISBAJUD nas contas dos requeridos, até o limite do valor comprovado na petição de Id. 163666303, qual seja, **R$ 563,81 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)**, além de eventuais valores pendentes e devidamente comprovados nos autos em petições anteriores não quitadas.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (FADEP).

SEM custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública (art. 22, I, da Lei Estadual nº 12.193/2023).

Após o trânsito em julgado, E**XPEÇA-SE** alvará judicial em favor da parte autora para levantamento dos valores bloqueados.

Havendo recurso (art. 1.003, §5°, CPC), **INTIME-SE** a parte *ex adversa* para apresentação de suas contrarrazões. Em seguida, independentemente de novo despacho (art. 1.010, §3°, CPC), **REMETAM-SE** os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com as nossas homenagens.

Não havendo recurso, **CERTIFIQUE-SE** o trânsito em julgado e **PROCEDA-SE** ao **IMEDIATO** arquivamento dos autos com baixa na distribuição

PUBLIQUE-SE. **INTIMEM-SE** as partes.

SERVE a presente sentença como mandado.

CUMPRA-SE.

Vitória do Mearim/MA, datado e assinado eletronicamente.

AZARIAS CAVALCANTE DE ALENCAR

Juiz de Direito Titular da Comarca de Arari/MA –

***respondendo* pela Comarca de Vitória do Mearim/MA**

(PORTMAG-GCGJ – 15862025)

Assinado eletronicamente por: **AZARIAS CAVALCANTE DE ALENCAR**
12/12/2025 09:37:26
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121209372559400000155818635

IMPRIMIR GERAR PDF